

Lima, [DÍA] de octubre de 2026

CARTA N.º [__]-2026-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Señora

AIDA MÓNICA LA ROSA SÁNCHEZ BAYES DE LÓPEZ

Directora de la Dirección de Compras Electrónicas y Modalidades Eficientes – DCEME

Central de Compras Públicas – **PERÚ COMPRAS**

Av. República de Panamá N.º 3629, San Isidro, Lima

Presente.–

ASUNTO: PERSISTENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE PAGO de la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** – Orden de Compra **OCAM-2022-301371-25-1** (EXT-CE-2021-10) – Solicitud de nuevas acciones.

REFERENCIAS:

- a) Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026.
 - b) Oficios N.º 12475-2023, N.º 001886-2024, N.º 004143-2024 y N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM.
-

De nuestra consideración:

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L., con RUC N.º **20608727583**, debidamente representada por su Titular Gerente, **ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA**, identificada con DNI N.º **48054321**, se dirige a ustedes a su Dirección para **agradecer las acciones adoptadas** hasta la fecha e **informar que el incumplimiento persiste**, a fin de solicitar **nuevas medidas** frente a la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho.

1. LOS HECHOS

1.1. A través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS (Acuerdo Marco EXT-CE-2021-10), la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** (RUC N.º 20141418557) nos compró **cuatro (4) neumáticos** para vehículos pesados (Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, y **OCAM-2022-301371-25-0 / OCAM-2022-301371-25-1**), por **S/ 5,223.39**.

1.2. Entregamos los bienes el 20 de julio de 2022 (Guía de Remisión EG01-6, con sello de recepción de la Municipalidad) y emitimos la Factura Electrónica E001-17. **Más de tres (3) años y dos (2) meses después, no hemos recibido ningún pago.**

1.3. La consulta del **Expediente SIAF N.º 3619-2022** de la propia Municipalidad muestra que:

- Se registró un **giro de S/ 3,482.27 el 26 de enero de 2023** (Documento N.º 0103) que **nuestra empresa nunca recibió.**
- Se **rebajaron S/ 1,741.12** mediante el **Memorándum N.º 472-2023-OGAF**, sin que se nos notificara penalidad ni motivo alguno.

1.4. En setiembre de 2023, la Gerencia Municipal pidió un informe sobre el estado de pago (Memorándum N.º 000836-MPH/GM) y la Oficina General de Administración y Finanzas lo derivó (Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, Expediente N.º 00655163). Luego se nos informó que **el expediente se había extraviado**.

1.5. PERÚ COMPRAS ha requerido a la Municipalidad en cinco oportunidades y ha verificado que la orden está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”**: Oficio N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM (a la OGAF); Oficio N.º 001886-2024 (14/02/2024, al OCI); Oficio N.º 004143-2024 (26/03/2024, a la Contraloría General de la República); Oficio N.º 006119-2024 (28/05/2024, a la OGAF); y **Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME** (21/07/2026, al OCI con copia al Alcalde), en el que concluye: *“corroborándose el incumplimiento de la Entidad”*.

1.6. Hemos enviado **más de diez comunicaciones** a la Municipalidad, a PERÚ COMPRAS y a la Defensoría del Pueblo desde 2023. **La Municipalidad no ha respondido ninguna**. Con fecha [] de octubre de 2026 le hemos cursado un **último requerimiento de pago** (Anexo 1).

2. EL INCUMPLIMIENTO PERSISTE

2.1. Pese a los **cinco oficios** emitidos por PERÚ COMPRAS desde 2023, incluido el **Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME**, en el que su Dirección **corroboró el incumplimiento**, la Municipalidad **no ha pagado ni ha respondido**, y la orden de compra sigue en estado **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”**.

2.2. Como su Dirección ha señalado, la falta de pago constituye un incumplimiento a la normativa de contrataciones:

- **Numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.º 344-2018-EF):** la Entidad debe pagar *“dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad (...), bajo responsabilidad del funcionario competente”*, y *“en caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales”*.
- **Numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas:** el pago se realiza en un plazo máximo de diez (10) días hábiles luego de la conformidad.
- **Numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069:** constituyen **faltas graves** de la autoridad de gestión administrativa *“el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista”*, y es **falta muy grave** que el contratista deba iniciar acciones legales por ello.

2.3. Además, la Municipalidad incumple el **numeral 4.6 de las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación**, que la obliga a **mantener actualizados los estados de la orden de compra**, como su Dirección recordó en el Oficio N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM.

3. LO QUE SOLICITAMOS

1. Que su Dirección **reitere a la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** el requerimiento de pago y le exija **informar el destino del giro de S/ 3,482.27** y el **sustento de la rebaja de S/ 1,741.12** registrados en el SIAF.

2. Que, conforme al **literal e) del numeral 9.6 de la Directiva N.º 005-2025-PERÚ COMPRAS**, se informe nuevamente a la **Contraloría General de la República** la persistencia del incumplimiento, considerando que el OCI de la entidad conoce el caso desde febrero de 2024 sin resultados.
3. Que se **adopten las medidas** que la normativa de los Catálogos Electrónicos permita respecto de la entidad deudora, incluida su **identificación como entidad con retraso en pagos** en la plataforma, para alerta de los demás proveedores.
4. Que se nos **remita copia** de cualquier respuesta que la Municipalidad, su OCI o la Contraloría hayan enviado a su Dirección sobre este caso.

Atentamente,

ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA

DNI N.º 48054321

Titular Gerente

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. – RUC N.º 20608727583

Domicilio: Calle Giuseppe Verdi N.º 951, Urb. Primavera, Trujillo, La Libertad

Correo: abs.comercial2@gmail.com · Celular: 986045123

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Carta N.º [__]-2026-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. dirigida al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho, con todos sus anexos (orden de compra, guía de remisión con sello de recepción, factura, consulta SIAF, expediente interno, cartas anteriores y oficios de PERÚ COMPRAS).